

1500097-76.2022.8.26.0414

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: RAFAEL SALOMAO OLIVEIRA

Comarca: Palmeira D'Oeste

Foro: Foro de Palmeira D'Oeste

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2063497/2022 - DEL.POL.APARECIDA D OESTE, 17362841 - DEL.POL.APARECIDA D OESTE,
10/22/201 - DEL.POL.APARECIDA D OESTE, 2063497 - DEL.POL.APARECIDA D OESTE

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Prioridade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Palmeira D'Oeste

Foro de Palmeira D'Oeste

Vara Única

Rua XV de Novembro, 4871, Palmeira D'oeste-SP - cep 15720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500097-76.2022.8.26.0414 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500097-76.2022.8.26.0414

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2063497/2022 - DEL.POL.APARECIDA D OESTE, 17362841 - DEL.POL.APARECIDA D OESTE,
10/22/201 - DEL.POL.APARECIDA D OESTE, 2063497 - DEL.POL.APARECIDA D OESTE

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL SALOMAO OLIVEIRA

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia em face de CARLOS EDUARDO ALVES DA COSTA,

qualificado nos autos, imputando-lhe a conduta prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Segundo a acusação, no dia 12.01.2022, na Rua Antônio Proni, nº 1.060, Centro, na cidade de Aparecida d'Oeste/SP, o réu subtraiu, para si, durante o repouso noturno, um aparelho celular Samsung Galaxy J2, preto, avaliado em R\$300,00, pertencente à vítima Luiz Gonzaga dos Santos.

O Ministério Público se manifestou pela impossibilidade de suspensão condicional do processo ou acordo de não persecução penal (fl. 49/52).

Recebida a denúncia em 04.08.2022 (fl. 54).

Devidamente citado (fl. 60), o acusado apresentou resposta escrita à acusação (fl. 63/66).

Afastada a possibilidade de absolvição sumária (fl. 69).

Em audiência de instrução, foi ouvida a vítima e interrogado o réu. Após, procederam-se aos debates orais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A inicial acusatória é apta e está suficientemente pormenorizada, permitindo, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Inaplicável à espécie do princípio da insignificância, pois o valor do bem subtraído não pode ser considerado irrelevante, sobretudo considerando a realidade socioeconômica do país, notadamente em pequenas Comarcas.

Além disso, cuida-se de telefone celular, hodiernamente considerado mais do que um simples instrumento de comunicação, funcionando como banco de dados de arquivos pessoais variados.

No mais, a materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fl. 4/5), auto de exibição e apreensão (fl. 6), auto de entrega (fl. 9), relatório de investigação (fl. 12/13), auto de avaliação indireta (fl. 38), bem como pelas declarações prestadas na fase policial e em Juízo.

A autoria também é indubitosa.

Na Delegacia de Polícia, a vítima Luiz Gonzaga dos Santos disse que na data dos fatos ele e sua esposa dormiram com as janelas e a porta de sua residência abertas. O aparelho celular se encontrava sobre o sofá na sala. Na manhã seguinte, ao acordarem, o celular não estava mais no local. O declarante não chegou a ver nada durante a noite, notou somente que algumas cadeiras da área estavam caídas. Registrou a ocorrência. O investigador de polícia o comunicou que havia localizado o aparelho furtado. Luiz compareceu na Delegacia e o mesmo foi restituído (fl. 11).

Em Juízo, a vítima Luiz Gonzaga dos Santos confirmou sua declaração prestada anteriormente.

Por sua vez, na fase de investigações, o acusado CARLOS EDUARDO ALVES DA COSTA relatou que em data da qual não se recorda, porém sendo em janeiro, estava passando por dificuldades em sua casa. Certa noite havia ingerido bebida alcoólica. Estava passando perto da residência de "Caixinha", que se encontrava com a porta aberta, quando decidiu entrar na residência. Avistou um aparelho celular Samsung J2, preto,

pegou o aparelho e foi embora, sem saber de quem era. Em seguida, trocou o aparelho celular com Rian por um narguilé. Posteriormente, ficou sabendo que Rian fez a troca do aparelho com David, pegando o celular que era de David. O acusado fez a compra do aparelho que era de David, mas vendeu em seguida e comprou outro aparelho novo. Disse estar arrependido de sua atitude e ressaltou que fez somente por um momento de dificuldade financeira. Bem como ratificou sua declaração prestada anteriormente dizendo que, no dia dos fatos havia ingerido bebida alcoólica juntamente com um amigo na casa dele. Quando foi embora, passando pela casa de sua avó, que reside ao lado da casa de "Caixinha", adentrou na residência de sua avó. Instantes depois, no quintal da residência viu que havia um pedaço de muro quebrado. Conseguiu ver que a porta da casa do "Caixinha" estava aberta e entrou. Em seguida, visualizou um aparelho celular e decidiu pega-lo, pois estava sem celular e não tinha condições para comprar. Foi embora com o aparelho. Cerca de cinco dias depois trocou o celular por um narguilé com Ryan. Ficou sabendo que dias depois ele vendeu o aparelho. Informou novamente que havia ingerido bebida alcoólica e estava passando por dificuldades financeiras. Por esse motivo, acabou pegando o aparelho celular de "Caixinha", porém se arrepende muito. Pediu desculpas para o filho da vítima. No momento do furto agiu sem as devidas razões. Está arrependido do que fez. Informou não possuir filhos (fl. 10 e 25).

Interrogado em Juízo, sustentou o mesmo.

Infiro, pois, que o conjunto probatório aponta de maneira suficiente para a autoria.

Restou apurado que CARLOS, ao ver a porta da residência de Luiz aberta, decidiu adentrar ao local e avistando um aparelho celular Samsung Galaxy J2, preto, no sofá da sala, resolveu subtrai-lo.

Após subtração, o acusado trocou o aparelho celular com terceiros. Registrada a ocorrência, as investigações levaram à apreensão do aparelho.

Além disso, na delegacia de polícia, CARLOS confessou a subtração com riqueza de detalhes.

Por fim, verifico que o furto restou consumado, pois o bem saiu da esfera de disponibilidade da vítima e o furtador logrou se desvincular do local da subtração, restando reunidos todos os elementos da definição legal do tipo (CP, art. 14, I).

A subtração ainda ocorreu durante o repouso noturno.

Assim, suficientemente comprovado que o réu incorreu na conduta prevista pelo artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Em homenagem ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à necessária dosimetria (CRFB, art. 5º, XLVI).

Não constam dos autos condenações criminais transitadas em julgado (fl. 44).

O fato ocorreu durante o repouso noturno, incidindo a respectiva causa de aumento.

O acusado confessou espontaneamente os fatos, incidindo a respectiva atenuante (CP, art. 65, III, "d").

Deixo de aplicar o privilégio legal (CP, art. 155, § 2º), por não ser a coisa subtraída considerada de pequeno valor, como já salientado.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base

no mínimo legal, em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, apesar da atenuante, a pena já está no mínimo legal (S. 231/STJ). Na terceira fase, aplico a causa de aumento do repouso noturno (1/3), tornando-a definitiva em 1 ano e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa no mínimo legal a unidade.

Diante da primariedade técnica, fixo o regime inicial aberto.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, no caso, prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, podendo ser parcelado em até 4 vezes.

DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR o réu CARLOS EDUARDO ALVES DA COSTA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 1º do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 13 dias-multa, no mínimo legal a unidade, ficando substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, no caso, prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, em favor de instituição a ser definida em sede de execução, podendo ser parcelado em até 4 vezes.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, ressalvada a possibilidade de estar preso em razão de outros fatos.

Oportunamente:

- a) expeça-se guia de execução da pena restritiva de direitos;
- b) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IRGD);
- c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III); e
- d) intime-se o réu condenado para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput).

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Palmeira D'oeste, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA